އާއިޝަތު ޒަޢީމާ

ހައިކޯޓު   މައްސަލަ ނަންބަރު: 2022/HC-A/484   އެންގުން   12 ނޮވެމްބަރު 2023

Aishath Zaeema

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރުޝްދުވެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތެއް ހިމެނޭ މައްސަލައެއް ކޯޓުގައި ހިންގަންވާނީ، އެ ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރާ ފަރާތެއް އެ މައްސަލައިގެ ތެރެއިން އެ ކޯޓުން ބަޔާންކުރުމަށްފަހުގައި ކަމަށާއި، ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިއަކު ހުށަހަޅަން ސިވިލް ކޯޓުން އެންގި އެންގުން ބާޠިލުކޮށްފިއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މާލެ، ގ. ރޯޒް މަޒްހަރު ޒަޢީމާ (ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު A154241) އަށް އަމިއްލަ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ އަހުލިއްޔަތު ނެތް ފަރާތެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، މަޒްހަރު ޒަޢީމާއަށް ޙާލަތާ މުދަލުގެ ތަޞައްރުފުކުރުމުގެ ބާރު ގެންގުޅޭނެ ފަރާތެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، އޭނާ ހަޤީޤަތުގައި އޭނާގެ މުދަލާއި ހަވާލުދާރީއަށް އޭނާގެ އެއްބަނޑު އަންހެން ކޮއްކޮ އާއިޝަތު ޒަޢީމާކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، އޭނާގެ ބަލަހައްޓާ ޙައްޤުތަކާއި ބަޔާންކުރެއްވުމަށް ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔާކަން، އެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔާއަށް އާއިޝަތު ޒަޢީމާކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި، މާލެ، ދަރުމަވަރު. ނަންބަރު ދިރ 1490 އާއިޝަތު ޒަޢީމާގެ ފަރާތުން 04 ޖުލައި 2022 ގައި ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2778/Cv-C/2022 ފައިސަލާ

އާއިޝަތު ޒަޢީމާގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މި މައްސަލައަކީ ރުޝްދުވެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތެއް ހިމެނޭ މައްސަލައެއްކަމުގައިވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2021 (މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ނ) ގެ ދަށުން މަޒްހަރު ޒަޢީމާގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް 60 (ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން އާއިޝަތު ޒަޢީމާއަށް ސިވިލް ކޯޓުން 31 ޖުލައި 2022 ގައި އެންގުމެއް އެންގިއެވެ.

އެ އެންގުން އާއިޝަތު ޒަޢީމާގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/01/SC ސަރކިއުލަރއާ ޚިލާފަށް އެ އެންގުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ބަލައިގަނެވޭނެ ނުކުތާތަކެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރު ނިންމާފައިވެއެވެ. ރަޖިސްޓްރާރުގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން ރަޖިސްޓްރާރުގެ ނިންމުން ބާޠިލުކުރަންޖެހޭ ފަދަ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމާފައިވެއެވެ. އާއިޝަތު ޒަޢީމާގެ ފަރާތުން އެ ނިންމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމުން، މި މައްސަލައަކީ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެ

މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވެއެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-HCL/46 (28 ޑިސެމްބަރު 2022)). އެހެންކަމުން، މި މައްސަލައަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުއްދައާއެކު ޢާއިޝަތު ޢަލީމާގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ބެލި ޤަޟިއްޔާއެވެ.

ހައިކޯޓު (2022/HC-A/484)

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2778/Cv-C/2022 ޤަޟިއްޔާ ގުޅިގެން އެ ކޯޓުން ޢާއިޝަތު ޢަލީމާއަށް އަންގާފައިވާ އެންގުން ޝަރުޢީ އަދި ގާނޫނީ ހަމަތަކާއެއްގޮތް ނޫންކަމަށް ބުނެ އެ އެންގުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ، އެ އެންގުމަކީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 2 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަކާއި، 429 ވަނަ މާއްދާގެ (ސ) އަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެއް ނެތި، ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަށް ބުރުވުމެއް ނެތި، އެ ޤާނޫނުގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ ނައްޞުން ދޭހަވާ މާނައާ ޚިލާފަށް އަންގާފައިވާ އެންގުމަކަށް ވާތީ ބާޠިލުކުރަން ޖެހޭ ނުކުތާއެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ، 87 ވަނަ މާއްދާގައި އޮތީ ކޯޓުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ތަފްޞީލުކަމަށާއި، އަދި މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ފަރާތެއް (ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިއެއް) ޙާޟިރުކުރުމަށް ނިންމަންވާނީ، އެކަން ތަޙްޤީޤުކޮށްގެން މައްސަލަ ބަލާ ކޯޓަށް ކަމަށާއި، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 429 ވަނަ މާއްދާގެ (ސ) ގައި މާނަކޮށްފައިވާ ހަމައެކަނި ކުއްޖެއްގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔާކަމަށާއި، މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާކަމަށްވާތީ، މި މައްސަލައަށް މި މާއްދާ ތަޠުބީޤުނުކުރެވޭކަމަށް ވެއެވެ.

16 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ އިސްތިއުނާފު ހުށަހެޅި ފަހުން މަރްހޫމް ޢާއިލާ ނިޔާވެފައިވާތީ، މަރްހޫމް ޢާއިލާގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔާ ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވަން އެ ކޯޓުން އަމުރުކޮށްދިނުމުގެ ބައި ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންނުވާކަމަށާއި، އެ ފަރާތުން އެދުނީ ސިވިލް ކޯޓުން 31 ޖުލައި 2022 ގައި ޢާއިޝަތު ޢަލީމާއަށް އަންގާފައިވާ އެންގުމަކީ ބާޠިލް އެންގުމެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދުނު ބައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްކަމަށެވެ.

ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، މި މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢުގައި ހިމެނޭ ފަރާތް ނިޔާވެފައިވީނަމަވެސް، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 87 ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރުމުގައި، އެ މާއްދާއަކުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިފާޢުގައި ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިއެއް ލާޒިމުކަމަށާއި، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 87 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔާ ހިމެނުމަކީ އެ މައްސަލައެއް ހިނގަމުންދާ ކޯޓަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށާއި ޙާޟިރުކުރުމާ ގުޅޭ ޤަވާޢިދުތަކެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާކަމަށެވެ. އަދި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރެވެނީ ނިޔާވެފައިވާ ފަރާތެއްގެ ބަދަލުގައި މައްސަލައިގެ ފަރާތެއް ހިމެނުމަށްކަމަށާއި، އެ ފަރާތެއްގެ ބަދަލުގައި ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތެއް އެ މައްސަލައިގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނުމަށް ކަމަށެވެ.

ފަނޑިޔާރު ހުސައިނާ ޝަރީފް، އިސްތިއުނާފު ބަލާ ފަނޑިޔާރު ޙުސައިނާ ޝަމީރާ ބަލާ މި މައްސަލައިގައި، ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން، 12 ޑިސެމްބަރު 2023 ގައި، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2778/Cv-C/2022 ޤަޟިއްޔާ ގުޅިގެން މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ނ) ގެ ދަށުން މައްސަލަ ޢާއިލާގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔަކު ފުރިހަމަކޮށް އެނގޭނެ ގޮތަށް 60 (ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ޢާއިޝަތު ޢަލީމާއަށް 31 ޖުލައި 2022 ގައި އަންގާފައިވާ އެންގުމަކީ ބާޠިލް އެންގުމެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ހުކުމްކޮށްފައެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2021 (މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގައި "ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތް" ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ އެ މީހެއްގެ ކިބައިގައި ހުރި ނަފްސާނީ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން، އެ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކޮށްދޭނެ އެހެން ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ގެނުވީ، މަދަނީ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ޤާބިލުކަން ނެތް ފަރާތަކަށެވެ (429 ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ)).

2. އާންމު އުޞޫލަކީ މައްސަލައިގެ ދައުވާލިބޭ ނުވަތަ ދައުވާކުރާ ފަރާތް ކޯޓަށް ހާޒިރުވެ، ފަރުދީ ހައިސިއްޔަތުން ތަމްސީލުވުމެވެ. ނުވަތަ ކޯޓުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުން ޒަރީޢާއިން ތަމްސީލުވުމެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޚަޞްމަކީ ކުޑަކުއްޖެއް ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާ ހާލަތުގައި، ކުރިއަށް ދާން އިޖުރާއަތުގައި އެ ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރާނީ އެ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް (litigation friend/litigation representative) ކަނޑައަޅައިގެންނެވެ (މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 79 ވަނަ މާއްދާ، 80 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި 85 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)).

3. މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން، ކުޑަކުއްޖެއް ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ އެހެން ފަރާތެއް ހިފާ މައްސަލައެއް ކޯޓުގައި ހިންގަންވާނީ، އެ ފަރާތެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ޒަރީޢާއިންނެވެ. އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން، މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކޮށްދޭނޭ ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖާގެ ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތުގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔާއެވެ.

4. މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 429 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި "ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔާ" މާނަކޮށްދީފައިވާ އިބާރާތުގައި އަކުރުން އަކުރަށް ކިޔާއިރު ކުޑަކުދިންނަށް އެކަނި ނިސްބަތްވިޔަސް، 87 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުން، ނަފްސާނީ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމުން ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ޤާބިލުކަން ނެތް "ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތްތަކަށް"ވެސް މި ލަފުޒު ނިސްބަތްވާގޮތަށް މާނަކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

5. މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 2 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން، އާއިލީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯޓުތަކުން އަމަލުކުރާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2000 (އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކުރާ ޚާއްޞަ އިޖުރާއާތާއި އެއްގޮތަށެވެ. އާއިލީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ޚާއްޞަ އިޖުރާއަތު ގަވާއިދު ނަންބަރު 2022/R-102 (ފެމިލީ ކޯޓުގެ އާއިލީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު) އާއި އުޞޫލު ނަންބަރު 2022/G-26 (ޑިވިޝަނަލް ކޯޓުތަކުގެ އާއިލީ އިޖުރާއަތުގެ އުޞޫލު) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު ޚާއްޞަވެފައިވަނީ އާއިލީ މައްސަލަތަކުގެ ގޮތުގައި ނުބެލޭ މަދަނީ މައްސަލަތަކަށެވެ.

6. ބަލަދުވެރިކަން ސާބިތުކުރުމަކީ ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. އަދި ޑިވިޝަނަލް ކޯޓުތަކަށްވެސް އެ ކޯޓުގެ ހިމެނޭ ޖުޑިޝަލް ދާއިރާގައި ހިނގާ އެންމެހާ އާއިލީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވެއެވެ (ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ ޖަދުވަލު).

7. އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 47 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، އާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ބަލަދުވެރިޔާ ނިސްބަތްވަނީ ކުޑަކުދިންގެ ބަލަދުވެރިންނަށެވެ. ކުއްޖާގެ ބަލަދުވެރިންނަކީ އެންމެ އިސް ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިޔާއާއި، ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިންނާއި، ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިންނެވެ.

8. "ބެލެނިވެރިޔާ" މި ލަފުޒު މާނަކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުތަކުގައި، އެ ލަފުޒު އެ ޤާނޫނަކަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާއިރު، އެކި ޤާނޫނުތަކުގައި މި ލަފުޒު މާނަކުރުމުގައި ތަފާތުކޮށްފައިވެއެވެ (ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2012 (ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު)).

9. އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ "ބަލަދުވެރިޔާ" އާއި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ "ބެލެނިވެރިޔާ" ގެ މައިގަނޑު ފަރަގަކީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި ބެލެނިވެރިޔާ މާނަކުރުމުގައި ކުއްޖާގެ މަންމައާއި ބައްޕަ ހިމެނޭގޮތަށް ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންނަށް އިސްކަންދީފައިވާކަމެވެ. މި ދެ ލަފުޒު މާނަކުރުމުގައި ތަފާތުތަކެއް ހުރުމުންނާއި ބޭނުންކުރާ ގޮތުގައި ތަފާތުވުމުން، މި ލަފުޒު މާނަކުރަނީވެސް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގެ ބާވަތުން އަދި އެއަށް ތަތުބީޤުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއިންނެވެ.

10. ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތްތަކުގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށް ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ނިސްބަތްވާ ނުކުތާއެއްގައި، މިކަން ކުރާނެ ސޫރަ ހަމައެއް ކަނޑައެޅިގެންނުވާ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއިންނެވެ.

11. މަދަނީ މައްސަލައެއް ހިންގުމުގެ ގޮތުން، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ބޭނުމަށް، ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތްތަކުގެ ނުވަތަ ކުޑަކުއްޖެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރުމަކީ ވަކި ކޯޓެއްގެ އިޚްތިޔާރުގައި ހިމެނޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގައި ނިސްބަތްކޮށްފައިވާކަމެއް ނޫނެވެ.

12. މި ބާވަތުގައި ޝަރީޢަތްކުރަމުން، ވަކި މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރަމުންދާއިރު، އެކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބަރާބަރު ފަރާތަކާ ވަކި މީހަކު ކަނޑައެޅުމެވެ. ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ބާރު ދިނުމުގެ ފަރާތަކުން، ޝަރީޢަތްކުރާ ފަރާތަކަށް ވަކިވެރިޔާގެ ބާރު، ވާޖިބު ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު، ވަކި ބާރެއް ލިބޭ ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ބާރުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2011 (މަދަނީ ނިޒާމުގެ ބާރުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ 24 ވަނަ މާއްދާ).

13. ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ކުޑަކުއްޖެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ފަރާތެއް ކޯޓުން ޢައްޔަންކުރާއިރު، އެ ފަރާތަކީ އެ މައްސަލައިގެ މަސްލަހަތު ދެކޭ ފަރާތަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ. ނުވަތަ އެއްވެސް ގޮތަކުން ހިލާފު މަސްލަހަތުގެ ފުށުއަރާ ފަރާތަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ.

14. އިންޑިއާ ސިވިލް ކޯޑާއި، ސިންގަޕޫރާއި، މެލޭޝިއާގެ، އިންގްލެންޑުގެ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުތަކުގައިވެސް، ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކުރާ ފަރާތެއް އެ ކޯޓުން ޢައްޔަންކުރެއެވެ. އަދި ވަކިކުރަންޖެހޭ ޙާލަތު ބަޔާންކޮށްދީފައިވާއިރު، އެ ފަރާތެއް ވަކިކުރެވިދާނެ ކަމަށް ދޭހަވެއެވެ.

15. ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތެއް އެ މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި ހޯދުން ބައްޓަންކުރުން މުހިންމުވެގެންދާ އެއް ސަބަބަކީ އެކަމުގެ ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމެވެ. ވަކި އައު މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި އެ ފަރާތެއް ބައްޓަންވެގެންދާނަމަ، ވަކި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި (ނުވަތަ fresh claim އެއްގެ) އިޖުރާއަތުތަކަށް އެ މައްސަލައަށް ހިނގާނެއެވެ.

16. ބައްޓަންކުރާ ފަރާތަކީ ފުރުއަރާން މަސްލަހަތެއް އޮތް ފަރާތެއްކަމޯ، ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތުގެ ޤާނޫނީ ބެނިފިޝަރީއާކަމޯ، މައްސަލައިގެ ޤުބޫލުކުރުމާއި ގުޅުން ހުރި ފަރާތެއްކަމޯ، ނުވަތަ އެއްވެސް ނުރައްކަލަކު ނިޔާތެއްނުމީ ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތް ތަޢާރުޟުވާ މަސްލަހަތެއް ބަލައި، ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތް ބައްޓަންކުރެވޭނީ އެ މައްސަލައިގެ ވަރައިގެންވާ އިންސާފާ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޝަރީޢަތުން ސާފުކޮށް ހަމަވެފައިވާ ފަރާތަކަށެވެ. އެއީ އެ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ ކޯޓަށް ފަސޭހަކަމެވެ.

17. މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތް ހިމަނާ މައްސަލައިގެ ކޮޅުގައި ހިނގަމުންދާނީ، އެ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތެއް އެ މައްސަލައިގެ ތެރެއިން އެ ކޯޓުން ބައްޓަންކުރުމަށްފުރުޞަތުދެއެވެ. އެހެންކަމުން، ޤާނޫނީ ބެނިފިޝަރީއަކާ އެނގޭގޮތުން ލިބިގެން ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގާ އަންގައިދޭ ބާރު އަންގާނެއެވެ.

18. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ އަނބުރާ ނުގެންނާނަމަ، މަބަރުޖު ދެއްކިފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ބާރަސޮތުނަކަށް ކޯޓުން ހުށަހެޅުމަށް ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކަށް ގޮތް ކަނޑައެޅުމަކީ ކޯޓުގެ ޒިންމާއެކެވެ. އެހެންކަމުން، މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢުގައި ހިމެނޭ ފަރާތް ނިޔާވެފައިވާކަމުން، ޤާނޫނާއި މާއްދާއާއި މަނާކުރާއި ތަރުތީބާއި ނިސްބަތްކުރާ ޤަވާޢިދާއި ބަޔާނުން ކޯޓުގެ ނަންބަރު (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2016/SC-A/25 ބަނީ ހުކުމެއްގެ (ޙ.ވ.އަދި) ވިލިޔެ ވ. މާލެ ފޮށް އިންތަހާ ޙުކުމުގެ ހުކުމަށް ބަލާއިރު).

ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ޕީ.ވީ.ޓީ) ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2016/SC-A/25 ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ޕީ.ވީ.ޓީ) ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޤަޟިއްޔާ (އެ ޤަޟިއްޔާގެ ޕެރެގްރާފު 23)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ޕީ.ވީ.ޓީ) ލިމިޓެޑް އާއި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެއް ކަމުގައިވާއިރު، ކޯޓުންވެސް އެ ޤަޟިއްޔާއަށް ރުޖޫޢުވެފައިވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ އަނބުރާ ނުގެންދާނަމަ، މަޙައްލު ގެއްލިފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ޙާލަތްތަކުގައިވެސް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ ނުކުތާއަށް ގޮތް ކަނޑައެޅުމަކީ ކޯޓުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
2. ކޯޓުތަކުން ޤާނޫނު ތަޠުބީޤުކޮށް މާނަކުރަންޖެހޭނީ ހިނގިއިރު ކަން އޮތްގޮތުގެ މައްޗަށެވެ.
3. އެކަމުގެ މައްޗަށް ނުވަތަ އެކަމާއި ގުޅިގެން ފަހުން ހިނގާ ކަންތައްތަކަކީ، އެ ކަންކަމާގުޅުނު ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިދިނުން އެދި ދަޢުވާގެ ތެރެއިން ހުށަހެޅިފައިވާ ނުކުތާއެއް ކޯޓުން ބަލައިގަނެފައި ނުވާނަމަ، އެކަންކަމުގެ މައްޗަށް ކޯޓުން ނަޒަރުކުރަންޖެހޭ، އަދި އޭގެ ސަބަބުން މައްސަލައިގެ ހުކުމަށް އަސަރުކުރާނެ ކަންކަން ކަމުގައި ބަލަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ހުއްޖަތެއް އޮތްކަމުގައި ނުދެކެއެވެ.

Nottingham County Counvil v Bottomley

Nottingham County Counvil v Bottomley [2010] Med LR 407

ފަރާތްތައް: Nottingham County Counvil އާއި Bottomley (ބޭރުގެ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ. ޤަޟިއްޔާ ނިންމި ކޯޓު މި ސަބްމިޝަންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ކުޑަކުއްޖެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ފަރާތެއް ކޯޓުން އިއްތިފާޤުކުރާއިރު، މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި އިއްތިފާޤުވެފައިވާ ފަރާތެއް އެ މަސްލަހަތު ބަލާ ފަރާތަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ. ނުވަތަ އެއްވެސް ގޮތަކުން މަސްލަހަތުގެ ފުރިހަމަކަމާ އެއް ފަރާތަކަށްވެގެންނުވާނެއެވެ.